

친고죄 등의 고소취소 등 통보에 관한 지침

〈대검예규 제478호, 2009. 10. 30.〉
〈대검예규 제659호, 2013. 7. 3.〉
〈대검예규 제863호, 2016. 7. 4.〉
〈대검예규 제1004호, 2019. 7. 4.〉
〈대검예규 제1302호, 2022. 7. 14.〉
〈공소청예규 제154호, 2026. 10. 2.〉

친고죄 또는 반의사불벌죄 사건에서 공범 중 일부가 기소되고 일부가 기소중지 결정된 후 고소취소장이 법원에 제출된 경우(법정에서 고소취소 또는 처벌불원의 사표시가 있었던 경우 포함)에 공판관여검사는 공소제기 검사에게 통보하여 기소중지 사건을 종국처리하게 하여야 한다.

- 가. 친고죄 또는 반의사불벌죄 사건의 공범 중 일부를 기소하고, 일부를 기소중지 결정하는 경우에 **공소제기 검사**는 공판카드의 정상관계 란에 기소중지된 공범이 있다는 취지를 기재한다.
- 나. 기소된 공범에 대하여 법원에 고소취소장이 접수되거나 법정에서 고소취소 또는 처벌불원의 의사표시가 있는 경우에는 공판관여검사는 이를 별첨양식에 의하여 신속하게 **공소제기 검사**에게 통보하여 기소중지사건을 신속하게 재기하여 종국처리할 수 있도록 조치한다.
- 다. 공판관여검사는 전항과 같이 **공소제기 검사**에게 통보함에 있어 기소중지사건의 목록, 사법경찰관작성의 **송치결정서**, 고소취소장 사본등 사건의 종국처리에 필요한 기록의 사본을 첨부한다.
- 라. 위 통보를 받은 **공소제기 검사**는 즉시 기소중지된 사건을 재기하여 종국처리한다.

부 칙(2022. 7. 14.)

제1조(시행일) 이 예규는 2022년 7월 14일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제3조(중전 예규의 폐지) 중전의 친고죄 등의 고소취소 등 통보에 관한 지침(대검 예규 제1004호)은 이를 폐지한다.

부 칙(2026. 10. 2.)

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 10월 2일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

<별지 양식>

○ ○ ○ 지 방 공 소 청

제 목 고소취소 등 통보

수 신 검사 발신 공판관여검사 인

19 . . . 기소중지 결정된 당청○ ○ ○ ○년 형제○○○○호 피의자에 대한
사건에 대하여

☐ 고소인의 고소취소

☐ 피해자의 처벌불원의사표시

가 있었기에 이를 통보하니 위 사건을 재기하여 종국처리 하시기 바랍니다.

첨부 1. 사건표지, 기록목록, 범죄사실 및 의견서 각 사본

1. 고소취소 또는 처벌불원의사를 증명하는 서류

1. 기타 사건의 종국처리에 필요한 서류